

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9035/2538

สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด
นาย สุรัชย์ เหลืออัมพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 226, มาตรา 229, มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคแรก

โจทก์และจำเลยในคดีนี้กับป.เคยถูกข.ฟ้องเป็นจำเลยให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเนื่องจากรถยนต์แท็กซี่ของจำเลยซึ่งขับโดยป.ชนรถยนต์ของข.เสียหายคดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ป. และโจทก์ร่วมกันชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่ข. ส่วนจำเลยศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้นำรถยนต์แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกันแม้โจทก์กับจำเลยคดีนี้จะป.เป็นจำเลยด้วยกันก็ตามก็ต้องถือว่าโจทก์และจำเลยเป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลในคดีก่อนด้วยคำพิพากษาในคดีก่อนจึงมีผลผูกพันโจทก์และจำเลยคดีนี้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรกข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าจำเลยไม่ได้นำรถยนต์แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน แม้ในแบบพิมพ์คำร้องขอลาออกจากความเป็นสมาชิกของโจทก์ซึ่งจำเลยลงชื่อจะมีข้อความว่าหากจำเลยหรือบุคคลที่จำเลยมอบหมายให้ขับรถยนต์แท็กซี่คันพิพาทได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นทำให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบและทางโจทก์มาทราบผลละเมิดภายหลังที่จำเลยได้ลาออกจากความเป็นสมาชิกจำเลยขอรับผิดชอบต่อโจทก์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโจทก์ทั้งสิ้นและขอสละข้อต่อสู้ต่างๆทั้งหมดในการที่โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายก็ตามเงื่อนไข

ตามเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีละเมิดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จำเลยเป็นสมาชิกและ
นารยณต์แท็กซีพิพาทเข้าวิ่งร่วมกับโจทก์ตามสัญญาาร่วมด้วยเมื่อข้อเท็จจริงตาม
คำพิพากษาในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดและผูกพันโจทก์และจำเลยว่าจำเลยไม่ได้นารยณต์
แท็กซีพิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกันและจำเลยไม่ต้องรับ
ผิดร่วมกับโจทก์แล้วโจทก์จะมาฟ้องไล่เบี้ยเอาจากจำเลยหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นสมาชิกของโจทก์และได้นำรยณต์แท็กซีหมายเลข
ทะเบียน 1ท-3546 กรุงเทพมหานครเข้าร่วมกับโจทก์ วันที่ 16 กันยายน 2526นาย
ประสาร ช้างสาร ขับรยณต์แท็กซีคันดังกล่าวชนรยณต์หมายเลขทะเบียน
1ค-1819 กรุงเทพมหานครของนายชุติตย์ ปานปรีชา ได้รับความเสียหายนายชุติตย์
เป็นโจทก์ฟ้องนายประสารกับจำเลยและโจทก์ต่อศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุดโดยศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้นายประสารและโจทก์ร่วมกันชำระเงิน 54,407 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่นายชุติตย์โจทก์ถูกบังคับคดีให้ชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาเป็นเงิน87,524 บาท ต่อมาวันที่ 10 มกราคม 2533 จำเลยได้ทำคำร้องขอ
ลาออกจากการเป็นสมาชิกของโจทก์>ซึ่งมีข้อความว่า ในระหว่างที่จำเลยเป็นสมาชิก
ของโจทก์จำเลยหรือบุคคลที่จำเลยมอบหมายไม่เคยนำรยณต์หมายเลขทะเบียน
1ท-3546 กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมกับโจทก์ตามสัญญาาร่วมไปกระทำละเมิดต่อ
บุคคลอื่นเสียหายจนเป็นเหตุให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายนั้นและหาก
จำเลยหรือบุคคลที่จำเลยมอบหมายให้ขับรถคันดังกล่าวได้กระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น
ในขณะที่จำเลยยังเป็นสมาชิกของโจทก์ ทำให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบและโจทก์มาท
ราบผลละเมิดภายหลังจากที่จำเลยลาออกจากการเป็นสมาชิกโจทก์แล้ว จำเลยขอรับ
ผิดต่อโจทก์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโจทก์ทั้งสิ้นจำเลยขอสละข้อต่อสู้ต่าง ๆ ที่มี

อยู่ทั้งหมดที่จะนำมาต่อสู้กับโจทก์ในกรณีที่โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกเงินค่าเสียหายดังกล่าวตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 95,182.36 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 87,524 บาท ตั้งแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้นำรถยนต์แท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1ท-3546 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกับโจทก์แต่จำเลยได้ซื้อรถดังกล่าวมาจากนายวิชัย ไม่ทราบนามสกุล เพื่อขับเองในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนให้นายประสาทรเช่า จำเลยเคยเป็นสมาชิกของโจทก์แล้วลาออกจากการเป็นสมาชิก การลาออกต้องใช้ใบคำร้อง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 อันเป็นแบบฟอร์มของโจทก์จำเลยได้ลงลายมือชื่อโดยไม่ได้กรอกข้อความพนักงานของโจทก์จะเป็นผู้กรอกรายละเอียด จะถือว่าจำเลยตกลงเรื่องการรับผิดชอบตามใบคำร้องนั้นไม่ได้ทั้งไม่ใช่เป็นการรับสภาพหนี้ ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายโดยแจ้งชัดว่าจำเลยได้กระทำการใดต่อโจทก์ และอาศัยสิทธิเรียกร้องอะไร ทำให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง และโจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 95,182.36 บาท แก่โจทก์ รวมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนต้นเงิน 87,524 บาท ตั้งแต่วันฟ้อง (24 กันยายน 2534) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยในข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยต้องรับผิดชอบตามเอกสารหมาย จ.4 หรือไม่เห็นว่า โจทก์และจำเลยในคดีนี้กับ นายประสาธน์ ช่างสารเคยถูกนายชูติตย์ ปานปรีชา ฟ้องเป็นจำเลยให้ร่วมกันรับผิดชอบค่าเสียหายเนื่องจากรถยนต์แท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1ท-3546 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยซึ่งขับโดยนายประสาธน์ชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ค-1819 กรุงเทพมหานคร ของนายชูติตย์เสียหาย คดีถึงที่สุดตามคดีหมายเลขแดง ที่ 6963/2528 ของศาลชั้นต้นโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นายประสาธน์และโจทก์ ร่วมกันชำระเงิน 54,407 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่นายชูติตย์ ส่วนจำเลยศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้นำรถยนต์ แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน แม้โจทก์กับจำเลย คดีนี้จะป็นจำเลยด้วยกันก็ตาม ก็ต้องถือว่าโจทก์และจำเลยเป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลในคดีก่อนด้วยคำพิพากษาในคดีก่อนจึงมีผลผูกพันโจทก์และจำเลย คดีนี้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 บรรคแรกข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าจำเลยไม่ได้นำรถยนต์แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน แม้ในแบบพิมพ์คำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของโจทก์ เอกสารหมาย จ.4 ซึ่งจำเลยลงชื่อจะมีข้อความว่าหากจำเลยหรือบุคคลที่จำเลยมอบหมายให้ขับรถยนต์แท็กซี่คันพิพาทได้กระทำความผิดต่อบุคคลอื่น ทำให้โจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบ และทางโจทก์มาทราบผลละเมิดภายหลังที่จำเลยได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก จำเลยขอรับผิดชอบต่อโจทก์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโจทก์ทั้งสิ้นและขอສະ ຂໍຕໍ່ສູ້ຕ່າງ ໆ ທັງໝົດໃນການທີ່โจทก์ฟ้องไล่เบี้ยเรียกค่าเสียหายก็ตาม เงื่อนไขตาม เอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีละเมิดที่เกิดในระหว่างที่จำเลยเป็นสมาชิกและนำ รถยนต์แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมกับโจทก์ตามสัญญาาร่วมด้วยเมื่อฟังข้อเท็จจริงตาม คำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 6963/2528 ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดและ ผูกพันโจทก์และจำเลยจำเลยไม่ได้นำรถยนต์แท็กซี่พิพาทเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

โจทก์เพื่อประโยชน์ร่วมกันและจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับโจทก์แล้ว โจทก์จะมาฟ้อง
ไต่เบื้อเอาจากจำเลยตามเอกสารหมาย จ.4 หาได้ไม

พิพากษายืน

(ชยันต พันธ์วรงค์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ